

1008570-27.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: LUIS GUSTAVO DA SILVA PIRES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Pretensão de cobrança de imposto após furto do veículo. Inadmissibilidade. Irrelevância da falta de comunicação ao órgão competente, para fins tributários. Inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes (CADIN). Dano moral não configurado. Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem e à honra da autora. Mero aborrecimento que não caracteriza lesão passível de indenização. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1008570-27.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008570-27.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Thiago Amorim Batista

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS GUSTAVO DA SILVA PIRES

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Conheço diretamente do pedido e por não haver necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que o deslinde da controvérsia se baseia em provas documentais já acostadas aos autos.

O autor objetiva o cancelamento dos débitos inscritos no CADIN, relacionados a IPVAs de exercícios posteriores à destruição do veículo e sua baixa junto ao Detran, baixa essa requerida em 2020, em razão da ausência de relação de propriedade do autor com o veículo VW Golf, ano 2014, placas FEL-0455. Pede a anulação dos débitos e o cancelamento dos protestos, com a exclusão de seu nome do Cadin, bem como a condenação da requerida em indenização por danos morais

Os pedidos procedem em parte.

A parte autora apresenta requerimento de baixa do veículo em razão do acidente que causou danos de grande monta requerida em 2020. Afirmo que o acidente ocorreu em 2017, mas como o veículo estava gravado por financiamento, somente após a quitação do mesmo foi que solicitou a baixa, mas a parte requerida não a aceitou sem que os débitos fossem quitados, motivo pelo qual pretende a anulação dos lançamentos e o cancelamento dos protestos lavrados.

Ainda que não se possa falar em imprescindibilidade da comunicação do sinistro aos órgãos competentes para que ocorra a dispensa do imposto, uma vez que a privação do direito de propriedade sobre o bem afasta o próprio fato gerador do tributo, a parte autora demonstrou documentalmente que o veículo ficou inutilizado pelos danos sofridos no acidente em 2017. Os danos havidos no bem ficaram demonstrados no boletim de ocorrência lavrado em razão do fato.

A respeito já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Proc. 0015242-54.2011.8.26.0053 Apelação Relator(a): José Luiz Germano Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 16/04/2013 Data de registro: 18/04/2013 Outros números: 152425420118260053 Ementa: APELAÇÃO. IPVA. Pretensão de cobrança de imposto após furto do veículo. Inadmissibilidade. Irrelevância da falta de comunicação ao órgão competente, para fins tributários. Inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes (CADIN). Dano moral não configurado. Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem e à honra da autora. Mero aborrecimento que não caracteriza lesão passível de indenização. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

"Proc. 0003162-79.2011.8.26.0434 Apelação Relator(a): José Maria Câmara Junior Comarca: Pedregulho Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 13/03/2013 Data de registro: 14/03/2013 Outros números: 31627920118260434 Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Exercício entre os anos de 2001 e 2006. Veículo sinistrado. Perda total do automóvel em 1997. Fato gerador não configurado em razão do desaparecimento do objeto do tributo. Inexistência de hipótese de incidência do tributo nos exercícios posteriores à perda total do veículo. Aplicação do artigo 11 da Lei Estadual n. 6.606/89 e do artigo 2º do Decreto Estadual n. 40.846/96. Hipótese de dispensa automática. Precedentes deste Tribunal de Justiça. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."

Logo, o fato do autor ter demonstrado que seu veículo foi perdido no acidente, privando-o do uso do bem e da sua propriedade, eis que não poderia dispor do mesmo sem a devida comunicação da baixa como sucata, os lançamentos havidos nos exercícios de 2018 e seguintes não são devidos por ele, ainda que fosse dever seu efetuar a comunicação da baixa ao Detran, mesmo porque o órgão não tem condições de saber da situação individual de cada veículo cadastrado sem eu sistema, somente podendo ser comunicada a Fazenda Pública da desvinculação do bem após a baixa dele. Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TRIBUTÁRIO. IPVA. Declaratória de inexistência de débitos. Alienação de veículo. Autora vítima de estelionato. Comprovação da falta de vínculo entre o veículo e a autora. Inexistência de relação jurídica tributária. Manutenção da sentença. Desaparecimento do fato gerador da obrigação tributária. Inteligência do art. 11 da Lei nº 6.606/89. Precedentes deste TJ/SP. Recurso improvido". (Apelação nº 0011859-52.2011.8.26.0220, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 14.05.2013).

À requerida caberá adotar as providências, por meio do DETRAN, para excluir o cadastro do veículo em nome do autor, bem como efetuar o respectivo bloqueio e baixa definitivos.

Não há que se falar em danos morais, no entanto. Isso porque todo o problema sofrido pelo autor foi causado por desídia sua, que não efetuiu a comunicação da baixa do mesmo de seu cadastro. O fato de estar o veículo financiado e gravado pelo financiamento não afasta nem impede de fazê-lo, podendo, inclusive, obter declaração do banco no mesmo sentido da baixa para requerimento ao Detran. Evidentemente que a condição de recolhimento dos débitos devidos até o requerimento não pode ser tergiversada pela Fazenda, que atua de forma vinculada no dever de exigir os débitos e tributos existentes sobre o bem. Dessa forma, não há que se falar em conduta danosa pela requerida a se justificar sua condenação em indenização por danos morais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária do autor quanto ao veículo VW Golfa GTI, ano 2014, placas Fel-0455, descrito na inicial, a partir de 2017 (data do acidente), bem como declarar inexigível ao autor os débitos de IPVAs posteriores de

exercícios seguintes, bem como determinando-se a exclusão do nome do autor do CADIN no prazo de 30 dias, e o consequente cancelamento dos protestos efetivados. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e condenação em honorários no primeiro grau (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.

O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual, ao princípio constitucional do tempo razoável do processo. P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA